合浦县玫瑰·城央府“3·9”坠落事故调查报告

2021年3月9日17时左右，合浦博鑫广告装饰有限公司1名工人在合浦县玫瑰·城央府前广场进行广告安装时从脚手架上摔下，经送县人民医院抢救无效死亡。

为查清事故原因，吸取事故教训，追究事故责任，依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规规定，2021年3月12日，合浦县人民政府批准成立了由副县长劳小兰任组长，县政府办副主任劳启炽、县应急管理局局长廖作海、县公安局副局长陈劲松任副组长，县应急管理局、公安局、总工会、人社局、住建局、廉州镇政府等部门和单位有关人员组成的玫瑰·城央府“3.9”坠落调查组（以下简称事故调查组），展开事故调查工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、查阅资料、调查取证及分析认定，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故的处理意见及防范发生同类事故的措施。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

（一）事故有关单位概况

1. 广告安装单位基本情况：合浦博鑫广告装饰有限公司（以下简称“博鑫广告公司”）是一家集设计、制作、室内装饰、代理、发布国内各类广告于一体的专业广告公司（微型企业），成立于2013年01月 21日，统一社会信用代码：91450521061705573O，注册资本壹拾万元，经营范围为室内装饰、设计，制作、设计、代

理、发布国内各类广告（固定形式印刷品广告除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），营业期限：2013年01月21日至2033年01月21日，法定代表人为李振伟，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股）；公司住所：广西北海市合浦县廉州镇公园路6号。该公司共有员工5人，编制有简单的安全生产规章制度及生产安全事故应急救援预案。

2.广告业主单位基本情况：合浦县进盛贸易有限公司（以下简称“进盛贸易公司”），成立于2013年03月29日，统一社会信用代码：91450521065406618 7，注册资本2000.00万人民币，经营范围为房地产开发经营，建筑材料、五金交电、日用百货、服装鞋帽、管道、机械配件、文化办公用品、钢材、环保设备的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），营业期限：2013年03月29日至2033年03月26日，法定代表人为童庆钱，企业类型为有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；公司地址：广西北海市合浦县廉州镇廉东大道85号穗丰大厦三楼。该公司持有中华人民共和国房地产开发企业暂定资质证书，证书编号，4505L0596，有效期至2022年1月19日，可承揽建筑面积为5万平方米以下的房地产开发建设项目。事故发生时安装的广告牌就是进盛贸易公司旗下的玫瑰•城央府房地产项目的前广场广告。

3.广告制作、安装合同及安全责任的承担

2021年3月4日，合浦县进盛贸易有限公司（以下简称“进盛贸易公司”）与博鑫广告公司签订《玫瑰•城央府前广场广告制作、安装合同》，博鑫广告公司负责玫瑰•城央府前广场广告制作和安装，项目工程款为人民币贰万捌仟圆整（小写：28000元），明确在施工过程中发生的安全事故由博鑫广告公司自行承担。

二、事故发生经过及救援情况

2021 年 3 月 9 日 14：30 分，博鑫广告公司负责人李振伟安排工人庞大雷、叶晓平到位于合浦县东校场路的玫瑰•城央府前广场安装广告，庞大雷和叶晓平到达后便着手安装工作，由东向西逐幅安装广告牌。16 时多，在两人准备安装第三个广告牌时，在另一广告安装地点负责室内安装的叶维可干完活后主动赶过来帮忙。叶晓平在地面拿材料递给庞大雷，庞大雷在脚手架第一层传递材料。叶维可在脚手架第二层（顶层，距离地面约 3 米高）负责安装，17 时左右，叶维可不慎从脚手架上摔下地面，头部受伤，嘴角出血，不省人事。

事故发生后，庞大雷马上拨打 120 电话，并向公司老板李振伟报告。李振伟 3 分钟后赶到现场并拨打 110 电话，随后合浦县丰门岭派出所和合浦县人民医院 120 急救车先后赶到现场对伤者进行施救。

18：15 分县应急管理局接到 110 报告后，按规定向北海市应急管理局及县委县政府作了事故报告，并立即组织人员赶赴现场处置。

19:35 分，叶维可因伤势过重抢救无效死亡。

三、事故伤亡人员和直接经济损失情况

（一）死者基本情况

事故造成 1 人死亡。死者叶维可,男，43 岁，居民身份号码为 4505211**********，汉族，住址合浦县********，事发前，叶维可是博鑫广告公司临时聘请的工人，双方没有签订劳动合同。博鑫广告公司有活干时，就电话通知其一同参与，工钱按日结算。

（二）直接经济损失情况

2021 年 3 月 24 日，博鑫广告公司和死者叶维可家属就死者经济赔偿问题达成协议。博鑫广告公司赔付叶维可死亡赔偿金、丧葬费、供养亲属抚恤金、处理丧事误工费、交通费等一切费用合计人民币 80 万元整。赔偿款分批赔付，在 2021 年 3 月 24 日前支付 50 万元，2021 年 9 月 24 日前支付 75000 元，在 2022 年 3 月 24 日前支付 75000 元，在 2022 年 9 月 24 日前支付 75000 元，在 2023 年 3 月 24 日前支付 75000 元。本次事故造成的直接经济损失为 80.5 万元。

四、事故现场勘察情况

玫瑰城央府位于合浦县廉州镇东校场路南侧，廉州大道与延安路中间，玫瑰城央府第一层为商铺，已建设完工，拆除固定脚手架，正在张贴招商广告；第二层以上正在施工建设，还保留固定脚手架和安全防护网。

现场勘察：事故发生在玫瑰城央府西面第三个铺面，铺面门前放置一个移动式脚手架，长 2m × 宽 0.8m × 高 3.4m,脚手架上平铺两层踏板，第一层踏板高 1.7m，第二层踏板高 3m，宽均为 40 ㎝，没有加固稳定。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

叶维可在距离地面约 3 米高处进行广告牌安装，安全意识淡薄，未佩戴安全帽和安全带，工作中脚踏空脚手架踏板导致其坠落到水泥地面，头部撞击地面受伤导致死亡。

（二）间接原因

博鑫广告公司没有严格落实企业安全生产主体责任，没有对工作环境危害因素进行排查和风险分析，未能预见并消除可能会发生的危害风险隐患；使用未经专门的安全作业培训并取得高处特种作业操作证的人员从事高处作业，没有监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

（三）事故性质

经调查认定，玫瑰·城央府“3.9”坠落事故是一起一般生产安全责任事故。

六、事故责任认定及处理建议

（一）博鑫广告公司，没有严格落实企业安全生产主体责任，没有对工作环境危害因素进行排查和风险分析，未能预见并消除可能会发生的危害风险隐患；从事高处作业[①]的人员未经专门的安全作业培训并取得高处特种作业操作证，没有监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，最终造成事故的发生，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款[②]、第二十七条第一款[③]、第四十二条[④]，对“3.9”死亡事故负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第（一）项[⑤]的规定，建议合浦县应急管理局依法对其给予行政处罚。

---

①《特种作业目录》第 3 高处作业，指专门或经常在坠落高度基准面 2 米及以上有可能坠落的高处进行的作业。。

②《安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

③《安全生产法》第二十七条第一款：生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

④《安全生产法》第四十二条：生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

⑤《安全生产法》第一百零九条：发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处二十万元以上五十万元以下的罚款；

（二）叶维可，博鑫广告公司临时聘请的工人，未经专门的安全作业培训并取得高处特种作业操作证进行高处作业，安全意识淡薄，未佩戴安全帽和安全带，工作中脚踏空脚手架踏板导致其坠落到水泥地面，头部撞击地面受伤导致死亡，对“3.9”死亡事故负有直接责任，鉴于其已在此次事故中死亡，建议不予追究责任。

七、事故防范和整改措施

为深刻吸取事故教训，有效防范类似事故的再次发生，调查组建议:

（一）博鑫广告公司要认真吸取事故教训，坚持安全第一、预防为主的方针，切实落实主体责任，严格遵守《中华人民共和国安全生产法》《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第 30 号）等法律法规和管理规定；要建立健全安全生产管理规章制度和操作规程，并教育和督促从业人员严格执行，向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；要加强对从业人员的安全教育培训，电工、电焊工、高处作业工等特种作业要持证上岗，为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用；加强现场安全管理，杜绝“三违”现象，及时采取有效措施消除事故隐患，确保安全。

（二）鉴于我县从事建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业的从业单位较多，且多为小微企业，从业人员大多未经专门的安全作业培训并取得电工、电焊工、高处作业等特种作业操作证，建议县应急局、县住建局、市场监管局、水利局、交

通局、公路局等行业主管部门及各乡镇政府开展一次特种作业人员的专项行动，督促企业落实主体责任，加强特种作业人员的安全生产教育培训，持证上岗。特种作业人员必须经专门的安全技术培训并考核合格，未取得《中华人民共和国特种作业操作证》的，一律责令不得上岗作业，坚决防范同类安全事故的发生。

合浦县玫瑰·城央府“3.9”坠落调查组

2021 年 6 月 7 日